

ДОГОВОР № 001-21
на оказание услуг по отпуску энергоносителей

г. Электросталь

от «01» июня 2021г.

ООО «Карповский карьер», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Лиманова Игоря Юрьевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО «Торговое оборудование Евромаркет», именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице генерального директора Велтистова Михаила Георгиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуг, указанных в п.1.2 настоящего Договора, «Поставщиком», и прием оказанных услуг и их оплата «Абонентом» на условиях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

1.2. Поставщик обязуется оказывать услуги по отпуску энергоносителей.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «Поставщик» оказывает услуги в соответствии с обязанностями, указанными в приложениях.

2.2. «Поставщик» имеет право прекратить полностью или частично оказание услуг по настоящему Договору при неисполнении «Абонентом» обязанностей, указанных в п.4.1 и в приложениях к настоящему Договору, независимо от того по какому виду услуг произошло неисполнение обязательств.

2.3. «Абонент» обязан принимать и оплачивать услуги в порядке, указанном в разделе 3 Договора.

2.4. «Абонент» имеет право осуществлять все действия указанные в разделах Права «Абонента» приложений к настоящему Договору.

3. ОБЪЕМ УСЛУГ, ИХ СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Определение объема услуг, порядок расчетов их стоимости, дополнительные условия и ответственность сторон по каждому виду услуг указаны в приложениях к настоящему Договору.

3.2. Оплата оказываемых услуг производится Абонентом на основании выставляемых Поставщиком счетов.

3.3. Ежемесячно, до 5 числа расчетного месяца, Поставщик выставляет авансовый счет на оплату 80% стоимости услуг расчетного месяца (80% от стоимости оказанных услуг за последний предшествующий расчетный период, в отношении которого определена стоимость услуг).

Ежемесячно, до 16 числа месяца, следующего за расчетным, Поставщик

выставляет счет на оплату стоимости услуг в расчетном периоде за вычетом суммы, предъявленной по авансовому счету; счет-фактуру на полную стоимость услуг в расчетном периоде и акты приема-сдачи услуг, которые Абонент забирает под роспись самостоятельно в рабочие дни с 10⁰⁰ до 12⁰⁰ по адресу: г. Электросталь, ул. Красная, 21 – здание инженерного корпуса, к. №3,4. Если в течение 3 рабочих дней после 16-ого числа Абонент не забирает указанные документы, то они отправляются ему нарочно или по почте с уведомлением. Абонент в течение пяти рабочих дней, с даты получения Акта приема-сдачи услуг, возвращает Поставщику под роспись один экземпляр, подписанный со своей стороны. При не возврате Акта в установленный настоящим пунктом срок Акт считается подписанным.

3.4. В срок до 10 числа расчетного месяца Абонент совершает первый платеж за услуги, оказываемые в расчетном месяце, в размере 40% стоимости услуг за предшествующий расчетный месяц. (50% авансового счета)

В срок до 25 числа расчетного месяца Абонент осуществляет второй платеж за услуги, оказываемые в расчетном месяце, в размере 40% стоимости услуг за предшествующий расчетный месяц. (50% авансового счета)

3.5. В срок до 18 числа месяца, следующего за расчетным, Абонент оплачивает разницу между стоимостью фактического объема оказанных услуг в расчетном месяце и ранее совершенными платежами за тот же месяц в соответствии с пунктом 3.4. Договора.

3.6. В случае, если стоимость фактического объема услуг, потребленных Абонентом в расчетном месяце, меньше, чем сумма платежа за тот же период, сумма образовавшейся переплаты засчитывается в последующих расчетных периодах.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Абонентом обязательств по оплате услуг, Поставщик вправе требовать от Абонента уплаты пени в размере 1/130 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

4. ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Поставщик письменно уведомляет Абонента об ограничении или приостановлении оказания услуг по настоящему Договору в случае нарушения им условий Договора в следующие сроки:

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Абонентом обязательств по оплате услуг, в том числе по предварительной оплате, - за 5 рабочих дней;
- в остальных случаях в сроки, указанные в приложениях к настоящему Договору.

4.2. Возобновление оказания услуг осуществляется после устранения оснований, приведших к ограничению или прекращению оказания услуг.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий договор вступает в силу с «01» июня 2021 г., действует до «31» декабря 2021 г. и пролонгируется на следующий календарный год, если за 30 дней до окончания срока его действия ни одна из сторон письменно не заявит другой стороне о его прекращении или изменении, или заключении договора на других условиях.

5.2. Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора до окончания срока его действия в одностороннем внесудебном порядке в случаях неоднократных (не менее двух раз) нарушений, указанных в п.1.2.2. Приложения № 1 настоящего Договора. Для этого Поставщик в письменной форме направляет Абоненту уведомление об отказе, подписанное лицом, уполномоченным на заключение, расторжение или изменение Договора.

Договор считается расторгнутым или измененным по истечении 10-ти дней с момента получения второй стороной уведомления об отказе.

5.3. Все споры по заключению, изменению и исполнению настоящего договора подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим законодательством с соблюдением правил доарбитражного урегулирования спора в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 дней с момента получения.

5.4. Изменение, расторжение или прекращение действия настоящего договора не освобождает стороны от взаимных расчетов за оказанные услуги.

5.5. Настоящий договор составлен в 2^х экземплярах (один экземпляр Поставщику, один экземпляр — Абоненту).

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Поставщик	Абонент
ООО «Карповский Карьер» ИНН 7703434389, КПП 770301001 Юридический адрес: 144005, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 21, пом.3,4 Телефон: 8 (977) 719 22 94 E-mail: karer-k@mail.ru р/с: 40702810100000031239 в «ПАО БАНК ЗЕНИТ» к/с: 30101810000000000272 БИК: 044525272	ООО «Торговое оборудование «Евромаркет» ИНН:7719756952, КПП 771901001 Юридический адрес: 105523, г.Москва, Щелковское шоссе, д.100, к.1, офис Т Ф р/с: 407028107000000026296 в БАНК ВТБ (ПАО) Филиал Центральный к/с: 30101810145250000411 БИК:044525411

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:

1. Приложение 1А – Акт разграничения балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию электроустановок

2. Приложение 1 - Оказание услуг по отпуску электрической энергии.

Перечисленные приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии прямого указания на это в тексте Договора или приложений, являющихся неотъемлемой частью Договора.

Приложения, не указанные в тексте Договора как неотъемлемая его часть, могут не составляться.

В случае составления и подписания Сторонами Приложения, не поименованного как неотъемлемая часть Договора, данное Приложение становится неотъемлемой частью Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН

«Поставщик»

«Абонент»

ООО «Карповский карьер»

ООО «Торговое оборудование
«Евромаркет»

Генеральный директор

Генеральный директор

Лиманов И.Ю./

/Велтистов М.Г./

МП

МП



июня 2021 г.

«01» июня 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

**к Договору на оказание услуг
по отпуску энергоносителей
№ 001-21**

от «1» июня 2021г

Приложение составлено 1 июня 2021г.

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОТПУСКУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

1. Обязанности и права «Поставщика»

1.1. «Поставщик» обязуется:

1.1.1. Подавать электрическую энергию «Абоненту» в количестве и порядке, установленными настоящим приложением.

1.1.2. При проведении плановых работ по ремонту электрооборудования «Поставщика» заблаговременно предупреждать «Абонента» о сроках начала и продолжительности ограничений или приостановления оказания услуг по отпуску электрической энергии.

1.1.3. Незамедлительно извещать «Абонента» о причинах перерыва в отпуске электрической энергии и предполагаемых сроках возобновления оказания услуг по отпуску электроэнергии.

1.1.4. Исполнять другие обязательства, предусмотренные настоящим договором и/или действующим законодательством.

1.2. «Поставщик» имеет право:

1.2.1. Вводить ограничение или прекращение отпуска электрической энергии «Абоненту» при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем энергоснабжения с последующим его уведомлением.

1.2.2. Прекращать отпуск электрической энергии (полностью или частично) после предварительного предупреждения «Абонента» за пять рабочих дней в следующих случаях:

- за нарушение сроков, размера и порядка оплаты услуг по настоящему договору;
- за самовольное присоединение электроприемников к сети «Поставщика», а также помимо приборов и средств учета, согласованных с «Поставщиком»;
- за передачу принятой «Абонентом» от «Поставщика» электрической энергии в адрес другого лица без согласия «Поставщика»;
- за неудовлетворительное техническое состояние электроустановок «Абонента», удостоверенное представителем «Поставщика»;
- за недопуск представителя «Поставщика» к электроустановкам

«Абонента» и приборам учета электрической энергии;

- за невыполнение «Абонентом» требований «Поставщика» о введении ограничений или прекращении потребления электрической энергии;
- в случае несообщения «Абонентом» в установленный настоящим договором срок «Поставщику» о своей ликвидации;
- в связи с расторжением или прекращением действия настоящего договора;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим договором и/или действующим законодательством.

1.2.3. Пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим договором и/или действующим законодательством.

2. Обязанности и права «Абонента»

2.1. «Абонент» обязуется:

2.1.1. Производить снятие показаний приборов и средств учета, находящихся на балансе Абонента, представлять их Поставщику ежемесячно 27÷29 числа. При непредоставлении показаний приборов учета счета на оплату оказанных услуг за текущий месяц будут выставляться по объемам услуг, оказанных в предыдущем месяце.

2.1.2. Надлежащим образом производить оплату потребленной электрической энергии, с соблюдением сроков, размера и порядка оплаты, установленных настоящим договором, а так же самостоятельно забирать счета и счета-фактуры в ООО «Карповский карьер» по адресу: г. Электросталь, ул. Красная, 21.

2.1.3. В трехдневный срок уведомить «Поставщика» об изменении юридического адреса и/или адреса для переписки, банковских реквизитов, наименования, ведомственной принадлежности и/или формы собственности и других реквизитов, влияющих на надлежащее исполнение договора.

2.1.4. Уведомлять «Поставщика»:

- обо всех нарушениях схем электроснабжения и неисправностях в работе приборов и средств учета электрической энергии не позднее суточного срока с момента обнаружения;
- об изменениях, происшедших в технологических процессах и схеме электроснабжения «Абонента», не позднее трех суток с момента произошедших изменений;
- об изменении производственных потребностей, в силу которых может значительно возрасти потребление электрической энергии, не позднее, чем за месяц до момента предполагаемого изменения.

2.1.5. Обеспечивать за свой счет замену и поверку приборов и средств учета электрической энергии, в том числе измерительных трансформаторов тока и напряжения, питающих приборы и средства учета, находящихся на балансе у «Абонента», в установленные для эксплуатации приборов сроки или при их повреждении. Замену осуществлять по согласованию с «Поставщиком» и в присутствии его представителя.

2.1.6. Поддерживать технически безопасное состояние своих электроустановок в соответствии с требованиями действующих нормативных актов и технических документов.

2.1.7. Обеспечивать сохранность на своей территории электрооборудования, воздушных кабельных линий электропередачи, приборов и средств учета электроэнергии, принадлежащих «Поставщику».

2.1.8. Не производить самовольное, в нарушение условий, предусмотренных настоящим договором, присоединение приборов и средств учета и/или электроприемников к сети «Поставщика».

2.1.9. По требованию «Поставщика» обеспечивать беспрепятственный доступ представителей «Поставщика» к приборам (средствам учета), электроустановкам и энергооборудованию, находящимся на балансе «Абонента».

2.1.10. При прекращении деятельности (ликвидации, реорганизации) и/или продаже своих объектов сообщать письменно «Поставщику» (не позднее, чем за 30 дней до даты совершения юридического факта, фиксирующего прекращение деятельности и/или отчуждение объектов) о расторжении или изменении договора электроснабжения и в 10-дневный срок произвести полный расчет (оплату) стоимости потребленной электрической энергии (как текущей, так и накопившейся задолженности) по день фактического прекращения деятельности и/или отчуждения объектов включительно.

2.2. «Абонент» имеет право:

2.2.1. Требовать проверки и производить с согласия «Поставщика» и в присутствии его представителя замену приборов и средств учета электрической энергии, измерительных трансформаторов тока и напряжения, питающих приборы и средства учета, при обнаружении их неисправности.

2.2.2. Заявлять «Поставщику» об ошибках, обнаруженных в платежных документах.

2.2.3. Пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим договором и/или действующим законодательством.

3. Объем услуг, их стоимость и порядок оплаты

3.1. Определение объема услуг по отпуску электрической энергии производится по показаниям приборов учета электрической энергии.

3.2. Расчетным периодом для определения объема, стоимости и оплаты потребленной «Абонентом» электрической энергии является календарный месяц.

✓ 3.3. Стоимость электрической энергии определяется исходя из нерегулируемых цен, для соответствующих уровней напряжения и мощности,, устанавливаемым АО «Мосэнергосбыт» для каждого расчетного периода.

3.4. При временном нарушении работы приборов и средств учета не по вине «Абонента» расчет стоимости потребленной электрической энергии производится по мощности и часам работы электроустановок «Абонента» с последующим перерасчетом после восстановления учета по среднесуточному

расходу последующего периода по цене, установленной на соответствующий период.

3.5. При нарушении работы приборов и средств учета по вине «Абонента» (сорвана пломба, разбито стекло и т. д.) и/или изменений схемы включения приборов и средств учета, расчет стоимости потребленной электрической энергии производится по установленной мощности электроприемников и числу часов работы «Абонента» за весь период допущенного нарушения со дня последней замены (поверки) приборов и средств учета или проверки их подключения представителем «Поставщика» по цене, установленной на момент обнаружения нарушений без последующего перерасчета.

Указанные нарушения фиксируются актами, составленными представителем «Поставщика», являющимися основанием для проведения расчетов.

3.6. Порядок расчетов и оплаты услуг по отпуску электрической энергии указан в п.3. Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик

ООО «Карповский карьер»


/ Лиманов И.Ю.
М.П. 
01 июня 2021г.

Абонент

ООО «Торговое оборудование Евромаркет»


/ Велтистов М.Г.
М.П. 

1 июня 2021г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1А
к Договору на оказание услуг
по отпуску энергоносителей

№ 004-21. от «01» июня 2021 г.

Приложение составлено 1 июня 2021 г.

А К Т
РАЗГРАНИЧЕНИЯ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

между «Поставщиком» — ООО «Карповский карьер», и «Абонентом» —
ООО «Торговое Оборудование Евромаркет» 8-496-57-7-79-83

1. Обо всех обнаруженных замечаниях, ненормальной работе электрооборудования, эксплуатируемого Поставщиком, при перерывах в электроснабжении «Абонент» обязан немедленно сообщить оперативному персоналу «Поставщика» по телефону: 8 (496) 577-71-09.

2. Электроснабжение «Абонента» осуществляется по следующей схеме:

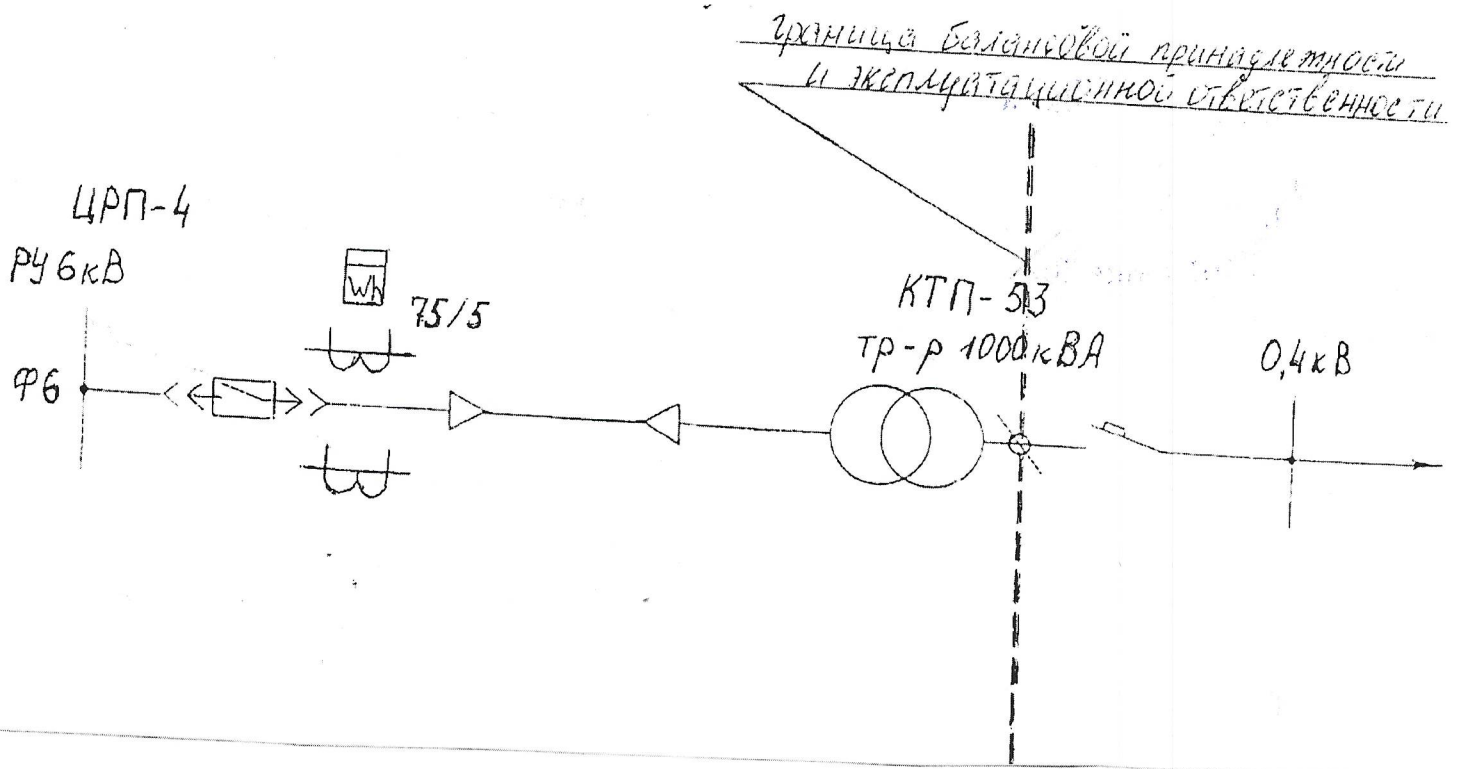


Схема внешнего электроснабжения «Абонента» соответствует третьей категории надежности.

3. Границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (см. пограничную линию на схеме) между «Поставщиком» и «Абонентом» являются :выводы 0.4Кв трансформатора 1000Ква КТП-53 Контроль за состоянием контактных соединений на границе возлагается на «Абонента»

4. На балансе и в эксплуатации «Поставщика» находятся: Ячейка 6Кв фидера №6 ЦРП-4 ,кабель 6Кв от ЦРП-4 до КТП-53 ,трансформатор 1000Ква ктп-53

5. На балансе и в эксплуатации «Абонента» находятся: кабель , отходящий от выводов низшего напряжения 0.4Кв трансформатора 1000Ква КТП-53 и все электрические сети ООО «Торговое Оборудование Евромаркет»

6. Система расчетного учета электроэнергии и мощности:

№ п/п	Место установки расчетного прибора учета	Расчетный коэффициент по точке учета	Балансовая принадлежность счетчика	Трансформаторы тока	
				Номинал тока обмоток	Балансовая принадлежность
1	ЦРП-4ФИД№6,РкВ	900	поставщик	75/5	поставщик

8. Таблица электрических нагрузок, разрешенных «Абоненту» «Поставщиком»:

№ п/п	Наименование электроустановки	Напряжение, кВ	Разрешенная мощность, кВт	Разрешенная максимальная нагрузка, А	Величина тока уставки
1	ЦРП-4ФИД№6,РкВ	6	-	75	80

9. «Поставщик» не несет ответственности за перерывы в электроснабжении «Абонента», связанные с превышением мощности свыше разрешенной и при несоблюдении величин уставок защитных аппаратов.

10. «Поставщик» производит следующие отключения электроэнергии без уведомления «Абонента»:

- при автоматических отключениях;

- при отключениях от действий релейной и другой защиты;
- при отключениях в аварийных ситуациях;
- при необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий или ненормальных режимов работы электрической сети;
- при возникновении обстоятельств непреодолимой силы.

11. Акт составлен в трёх экземплярах: 1 экземпляр — «Абоненту»,
экземпляр — «Поставщику». 1 экземпляр

1

ПОДПИСИ СТОРОН

«Поставщик»

ООО «Карповский карьер»

Генеральный директор

/Лиманов И.Ю./

МП



«01» июня 2021 г.

«Абонент»

ООО «Торговое оборудование

«Евромаркет»

Генеральный директор

/Велтистов М.Г./

МП



«01» июня 2021 г.

THE ATTORNEY GENERAL OF THE STATE OF NEW YORK
IN SENATE
JANUARY 1, 1912
REPORT OF THE ATTORNEY GENERAL
ON THE PROCEEDINGS OF THE
COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE
IN THE MATTER OF THE
LANDS BELONGING TO THE STATE

REPORT OF THE ATTORNEY GENERAL

